

17.09.2026

Лекция 3. Гражданское право

Введение

Гражданское право регулирует прежде всего частные отношения, в которых участники выступают юридически равными и имущественно самостоятельными.

Когда 2 лица заключат договор, никто из них по общему правилу не обладает публичной властью над другим.

Статья 1 ГК РФ закрепляет фундаментальное начало: равенство участников, неприкосновенность собственности, свободу договора. Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав и обеспечения нарушенных прав.

Добросовестность

Наряду с конкретными обязанностями большое значение имеют общие стандарты поведения. Один из них это добросовестность. Участник гражданского оборота должен учитывать законные интересы контрагента и не использовать формально принадлежащие ему права вопреки их назначению.

Статья 10 ГК РФ запрещает злоупотребление правом.

Добросовестность связана и с разумностью. То есть закон нередко не может заранее описать каждое техническое

обстоятельство. Тогда возникает вопрос о поведении нормального участника оборота.

Субъекты гражданского права

1. Граждане и ФЛ
2. ИП
3. ЮЛ
4. Государственные органы

Гражданин, как субъект гражданского права, обладает правоспособностью (возможностью иметь права) с рождения и дееспособностью (возможность осуществлять права) в объеме зависящем от возраста и иных требований закона.

При регистрации индивидуального предпринимателя физическое лицо не становится другим человеком после регистрации, но в предпринимательской деятельности на него распространяются специальные правила.

Юридическое лицо это самостоятельный субъект права. Имущество ЮЛ $\neq$ имуществу его участников.

Объекты гражданского права

Гражданский оборот развивается вокруг объектов, по поводу которых возникают права и обязанности. Статья 128 ГК РФ перечисляет вещи, деньги, иное имущество, имущественные права, результаты работ, услуги, результаты интеллектуальной деятельности и материальные блага.

Деньги также имеют разные формы. Наличные деньги определяются как вещь. Безналичные денежные средства отражают право требования этих денег.

Сделка - действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договор - сделка двух или более лиц.

Ключевой элемент сделки - это воля.